

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BRUG AF EASYLEAVE

11. juli 2025

1. INDGÅELSE AF ABONNEMENTSAFTALE

- 1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (herefter "**Abonnementsvilkårene**") udgør en integreret del af abonnementsaftalen (herefter "**Aftalen**") om adgang til og brug af EasyLeaves softwareløsning til administration og indberetning af barsel og andet fravær (herefter "**Software**").
- 1.2 Aftalen indgås mellem EasyLeave ApS, CVR-nr. 45673456, Lejrvej 19, 1., 3500 Værløse (herefter "**EasyLeave**" eller "**Leverandøren**") og den juridiske person, der accepterer Aftalen (herefter "**Kunden**"). Hvis Kunden er en juridisk person, bekræfter den accepterende part at være berettiget til at indgå Aftalen på vegne af Kunden.

2. ABONNEMENTSPERIODE, FORNYELSE, BETALING OG OPSIGELSE

- 2.1 Aftalen træder i kraft på den aftalte ikrafttrædelsesdato.
- 2.2 Abonnementet løber i faste abonnementsperioder á 12 måneder ad gangen, regnet fra ikrafttrædelsesdatoen som angivet i Aftalen.
- 2.3 Abonnementet betales forud for hver abonnementsperiode. Kunden vil modtage en påmindelse pr. e-mail fra EasyLeave senest én måned før udløbet af den gældende abonnementsperiode med information om forestående fornyelse.
- 2.4 Medmindre Kunden skriftligt opsiges abonnementet senest 14 dage før udløbet af den løbende abonnementsperiode, fornyes abonnementet automatisk for en ny periode på 12 måneder, og Kunden faktureres herefter. Ved rettidig opsigelse ophører abonnementet ved udløbet af den aktuelle abonnementsperiode uden yderligere forpligtelser.
- 2.5 Alle opsigelser skal foregå skriftligt eller ved e-mail til EasyLeave.

3. PRIS OG BETALING

- 3.1 Abonnementet opkræves forud for hver abonnementsperiode, jf. afsnit 2. Ved bestilling via EasyLeaves hjemmeside sker betaling straks gennem den betalingsløsning, der er tilgængelig på hjemmesiden. For kunder, der modtager faktura, er betalingsbetingelserne 8 dage netto fra fakturadato, medmindre andet fremgår af Aftalen.
- 3.2 Ved forsinket betaling følger EasyLeave gældende regler for rykkerprocedure og rykkergebyr. EasyLeave forbeholder sig ret til at spærre adgangen til Softwaren ved manglende betaling.
- 3.3 Fakturaer, betalingspåmindelser og anden information anses for leveret, når de er sendt til den af Kunden oplyste e-mailadresse.
- 3.4 EasyLeave kan justere abonnementsprisen én gang årligt med virkning fra den 1. januar. Varsling af prisændring skal ske skriftligt senest 1 måned før årets udgang. Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere den varslede pris, kan abonnementet opsiges i henhold til afsnit 2.
- 3.5 Ved manglende betaling forbeholder EasyLeave sig retten til at opkræve morarente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

4. LICENSRETTIGHEDER, ANVENDELSE OG KUNDENS ANSVAR

- 4.1 Kunden opnår en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og tidsbegrænset ret til at anvende Softwaren som en cloud-baseret tjeneste i overensstemmelse med Aftalen. Kunden erhverver ikke ejerskab til Softwaren eller nogen del heraf, og der gives alene brugsret til funktionalitet, som til enhver tid stilles til rådighed af EasyLeave.
- 4.2 Softwaren stilles til rådighed som et teknisk redskab til Kundens administration og indberetning af barsel og andet fravær. Kunden er eneansvarlig for opsætning, konfiguration og tilpasning af Softwaren i overensstemmelse med Kundens egne forhold, herunder f.eks. overenskomster, lokalaftaler, interne politikker m.v. EasyLeave yder ikke juridisk rådgivning, og brugen af Softwaren kan ikke betragtes som eller træde i stedet for juridisk, skattemæssig eller anden professionel rådgivning. EasyLeave påtager sig intet ansvar for eventuelle beslutninger eller resultater, der træffes eller opnås på baggrund af Softwarens anvendelse.
- 4.3 Brugsretten til Softwaren er begrænset til den juridiske enhed, som har indgået Aftalen. Deling af adgang med koncernforbundne selskaber, associerede virksomheder eller tredjemand er ikke tilladt, medmindre dette fremgår udtrykkeligt af Aftalen.
- 4.4 Kunden er ansvarlig for enhver brug af Softwaren via egne brugerkonti, herunder brug foretaget af medarbejdere eller andre tredjeparter, som Kunden giver adgang. Kunden skal sikre, at loginoplysninger behandles fortroligt og ikke misbruges.

- 4.5 Kunden må ikke kopiere, modificere, foretage reverse engineering, dekompile, overdrage, offentliggøre eller på anden måde manipulere med Softwaren, ej eller udvikle afledte produkter heraf.
- 4.6 Kundens brug af Softwaren må ikke være i strid med gældende lovgivning eller på en måde, der skader EasyLeaves navn, omdømme eller rettigheder.

5. SUPPORT OG DRIFTSSTABILITET

- 5.1 EasyLeave yder almindelig kundesupport vedrørende Softwaren indenfor rimelig tid efter anmodning fra Kunden og inden for EasyLeaves normale åbningstid, som fremgår af EasyLeaves hjemmeside.
- 5.2 EasyLeave tilstræber høj driftsstabilitet, men kan ikke holdes ansvarlig for nedbrud, driftsforstyrrelser eller afbrydelser som følge af forhold uden for EasyLeaves kontrol. Dette omfatter blandt andet strømsvigt, hardwarefejl, internt- eller kommunikationsudfald, cyberangreb eller force majeure-begivenheder.
- 5.3 I tilfælde af driftsforstyrrelser eller nedbrud vil EasyLeave bestræbe sig på at genoprette normal drift hurtigst muligt.
- 5.4 Planlagte driftsafbrydelser vil så vidt muligt blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Hvis det undtagelsesvist er nødvendigt at gennemføre planlagte afbrydelser uden for dette tidsrum, vil Kunden blive varslet forud herom i videst muligt omfang.
- 5.5 EasyLeave er ansvarlig for den løbende tekniske vedligeholdelse af Softwaren, herunder implementering af opdateringer, sikkerhedsrettelser og nye versioner, der efter EasyLeaves vurdering er nødvendige eller hensigtsmæssige for drift, sikkerhed og funktionalitet.

6. KUNDENS ANSVAR OG TEKNISKE FORPLIGTELSE

Ud over det overordnede ansvar for brug, opsætning og datakvalitet som angivet i afsnit 4, har Kunden følgende tekniske og operationelle forpligtelser:

- 6.1 Kunden er forpligtet til at sikre de nødvendige tekniske og organisatoriske forudsætninger for brug af Softwaren og skal herunder:
 - a) Sørge for, at nødvendige oplysninger og stamdata (herunder CVR-nummer, medarbejderdata og øvrige relevante oplysninger) uploades og stilles korrekt til rådighed for Softwaren.
 - b) Anvende en opdateret webbrowser og IT-infrastruktur, som er kompatibel med Softwaren.
 - c) Anvende stærke og sikre adgangskoder, opretholde passende datasikkerhed, og sikre at loginoplysninger ikke deles med uvedkommende.
 - d) Efter anmodning give EasyLeave adgang til at gennemføre rimelige kontroller (f.eks. teknisk audit), der kan dokumentere, at Softwaren anvendes i overensstemmelse med Aftalen og Abonnementsvilkårene.

7. KUNDEDATA OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

- 7.1 Kunden er dataansvarlig for de personoplysninger, som Kunden selv eller Kundens brugere indtaster, uploader eller på anden måde behandler via Softwaren. Kunden ejer og råder frit over sine egne data i Softwaren og er ansvarlig for, at behandlingen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
- 7.2 EasyLeave fungerer som databehandler for de personoplysninger, der behandles på vegne af Kunden. Parterne har indgået en databehandleraftale (herefter "**Databehandleraftalen**"), som regulerer EasyLeaves behandling af personoplysninger. Ved modstrid mellem Databehandleraftalen og Abonnementsvilkårene gælder Databehandleraftalen for så vidt angår behandlingen af personoplysninger.
- 7.3 EasyLeave bestræber sig på at sikre dataintegritet og vil i tilfælde af datatab eller beskadigelse søge at genskabe Kundens data ud fra den senest tilgængelige backup. EasyLeave er dog alene forpligtet til at forsøge at gendanne den seneste fulde version og kan ikke garantere fuld datagendannelse.
- 7.4 EasyLeave kan videregive kundedata til tredjemand eller relevante myndigheder, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivning, retskendelser eller myndighedsbeslutninger, herunder i forbindelse med konkursbehandling, dødsfald eller tilsvarende situationer.

8. ÆNDRINGER, SUSPENSION OG FORBEHOLD

- 8.1 EasyLeave forbeholder sig retten til løbende at foretage opdateringer, ændringer og forbedringer af Softwaren, herunder tilpasning af funktionalitet, struktur og brugergrænseflade. Opdateringer kan medføre midlertidige driftsforstyrrelser og kan implementeres med eller uden forudgående varsel.
- 8.2 EasyLeave kan midlertidigt suspendere eller indskrænke adgangen til Softwaren, hvis det er nødvendigt af drifts- eller sikkerhedsmæssige hensyn. Dette kan blandt andet være tilfældet ved cyberangreb, implementering af lovmæssige krav, misbrug, chikane eller væsentlige kontraktbrud. EasyLeave er i sådanne tilfælde ikke forpligtet til at refundere betaling, og Kunden forbliver betalingspligtig i henhold til den gældende abonnementsperiode.
- 8.3 EasyLeave kan foretage ændringer i Abonnementsvilkårene og andre aftalevilkår med mindst tre (3) måneders varsel. Varsling sker til den e-mailadresse, som Kunden har oplyst. Ændringer til fordel for Kunden kan dog implementeres uden varsel.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

- 9.1 Alle immaterielle rettigheder til Softwaren, herunder kildekode, funktionalitet, struktur, design, brugergrænseflade og tekniske metoder, tilhører EasyLeave. Dette gælder også dokumentation, hjælpefunktioner og anden information, der stilles til rådighed i forbindelse med Softwaren – dog med undtagelse af Kundens egne data.

- 9.2 Softwaren er beskyttet af ophavsret og anden gældende lovgivning om intellektuelle rettigheder. Der sker ingen overdragelse af sådanne rettigheder til Kunden som led i Aftalen. Kunden tildeles udelukkende en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret til Softwaren, jf. afsnit 4.
- 9.3 Kunden må ikke fjerne, sløre eller ændre ophavsretlige, varemærkeretlige eller andre rettighedsmeddelelser i eller i tilknytning til Softwaren eller øvrigt materiale leveret af EasyLeave.
- 9.4 Enhver uretmæssig anvendelse, kopiering eller distribution af Softwaren, herunder forsøg på reverse engineering, dekompilering eller skabelse af afledte værker, udgør en krænkelse af EasyLeaves rettigheder og kan medføre retsforfølgning og krav om erstatning.

10. AUDIT OG LICENSKONTROL

- 10.1 EasyLeave er berettiget til at overvåge Kundens brug af Softwaren med det formål at sikre overholdelse af Aftalen, herunder Abonnementsvilkårene, og for at forebygge misbrug eller uautoriseret anvendelse. Overvågningen sker alene i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte EasyLeaves rettigheder, sikre stabil drift og verificere licensomfang.
- 10.2 EasyLeave kan med tredive (30) dages varsel gennemføre en audit af Kundens brug af Softwaren for at bekræfte, at brugen sker i overensstemmelse med Aftalen, herunder Abonnementsvilkårene. Audit skal varsles skriftligt og gennemføres på en måde, der i videst muligt omfang tager hensyn til Kundens drift og fortrolige forhold.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

- 11.1 Softwaren stilles til rådighed "som den er" og uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået. EasyLeave garanterer ikke, at Softwaren vil være fri for fejl eller afbrydelser, eller at den vil være kompatibel med andre systemer, løsninger eller integrationer anvendt af Kunden.
- 11.2 Oplysninger og beregninger genereret af Softwaren eller leveret af EasyLeave er af generel karakter og udgør ikke rådgivning. EasyLeave påtager sig intet ansvar for tab, beslutninger eller dispositioner, der træffes af Kunden baseret på sådanne oplysninger.
- 11.3 EasyLeave er ikke ansvarlig for fejl, forsinkelser eller tab, herunder mistet refusion, der skyldes manglende eller fejlagtig dataudveksling med tredjepartssystemer, herunder Kundens egne systemer eller en valgt dataleverandørs API. Dette gælder også ændringer i API-struktur eller systemopsætning hos tredjemand, som forhindrer Softwaren i at levere den aftalte funktionalitet.
- 11.4 Kunden er forpligtet til rettidigt at informere EasyLeave om ændringer hos valgte dataleverandører eller integrationspunkter, som kan påvirke dataudvekslingen. EasyLeave forpligter sig til at underrette Kunden senest fem (5) arbejdsdage efter konstateret forhindring i dataoverførsel, men kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge heraf.

- 11.5 EasyLeave er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tab af data, fortjeneste, indtægter, goodwill, eller forventet besparelse.
- 11.6 EasyLeaves samlede ansvar, uanset retsgrundlag og tabsart, er begrænset til et beløb svarende til Kundens betaling for den abonnementsperiode, hvori det ansvarspådragende forhold er indtruffet.
- 11.7 Kunden skal holde EasyLeave skadesløs for krav fra tredjemand, herunder krav om erstatning eller produktansvar, som udspringer af Kundens brug af Softwaren, herunder i strid med Aftalen og gældende lovgivning.
- 11.8 EasyLeave er ikke ansvarlig for forhold, der skyldes force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, strejke, naturkatastrofer, pandemi, systemnedbrud hos underleverandører, myndighedspåbud eller andre forhold uden for EasyLeaves rimelige kontrol.

12. FORTROLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT

- 12.1 Begge parter forpligter sig til at behandle alle oplysninger, de modtager om den anden part som led i Aftalen, fortroligt. Dette gælder både under Aftalens løbetid og efter dens ophør. Fortrolige oplysninger må ikke videregives til tredjemand eller anvendes til andet end opfyldelse af Aftalen, medmindre andet er skriftligt aftalt, eller det følger af lovgivningen.
- 12.2 EasyLeave er forpligtet til at iagttage tavshedspligt om alle oplysninger, EasyLeave måtte få kendskab til om Kundens forretning, systemer, medarbejdere, økonomi eller øvrige forhold. EasyLeave skal sikre, at også medarbejdere eller eventuelle underleverandører overholder denne forpligtelse.
- 12.3 Fortrolighed om personoplysninger reguleres særskilt i Databehandleraftalen mellem parterne. I tilfælde af modstrid mellem disse Abonnementsvilkår og Databehandleraftalen vedrørende personoplysninger, har Databehandleraftalen forrang.

13. MARKEDSFØRING

- 13.1 Kunden giver EasyLeave ret til at anvende Kundens navn og logo samt angivelse af, at Kunden er kunde hos EasyLeave, i EasyLeaves eksterne markedsføringsmateriale. Dette omfatter bl.a. EasyLeaves hjemmeside, præsentationer, tilbud og generelle kunde- og referencelister. Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med god markedsføringsskik og må ikke være egnet til at skade Kundens omdømme.
- 13.2 Kunden kan til enhver tid anmode skriftligt om at få fjernet eller begrænset brugen af sit navn eller logo i fremtidig markedsføring. EasyLeave vil efterkomme en sådan anmodning inden for rimelig tid.

14. BRUG AF TREDJEPARTER

- 14.1 EasyLeave er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen, helt eller delvist, til tredjemand, herunder i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, koncerninterne overdragelser eller anvendelse af samarbejdspartnere.
- 14.2 EasyLeave kan anvende underleverandører til opfyldelse af sine forpligtelser efter Aftalen. For så vidt angår underleverandører, der behandler personoplysninger på vegne af EasyLeave, henvises til Databehandleraftalen, som regulerer betingelserne herfor.
- 14.3 Kunden må ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig godkendelse fra EasyLeave. En ændring i Kundens ejerforhold fritager ikke for denne forpligtelse.

15. MEDDELELSER

- 15.1 Alle varsler, meddelelser og øvrig kommunikation i henhold til Aftalen skal være skriftlige og kan sendes pr. e-mail til den adresse, som hver part har oplyst som kontaktpunkt. Meddelelser anses for modtaget, når de er afsendt korrekt til den oplyste e-mailadresse. Parterne forpligter sig til løbende at opdatere kontaktoplysninger ved ændringer.

16. TVISTER OG LOVVALG

- 16.1 I tilfælde af modstrid mellem de dokumenter, der udgør parternes aftalegrundlag, skal følgende rangfølge gælde:
1. Aftalen med eventuelle tillæg
 2. Abonnementsvilkårene
 3. Databehandleraftalen
- 16.2 Uanset ovenstående har Databehandleraftalen forrang vedrørende betingelser for behandling af personoplysninger. Bestemmelser om ansvar, erstatning og begrænsninger heri følger dog de øvrige dokumenter.
- 16.3 Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af eller relaterer sig til Aftalen, herunder Abonnementsvilkårene, skal – medmindre andet aftales – afgøres ved de danske domstole, med retten i København som værneting i første instans.
- 16.4 Inden en tvist indbringes for domstolene, skal parterne forsøge at løse uoverensstemmelsen i mindelighed gennem forhandling. Hvis forhandling ikke fører til en løsning inden for 30 dage, er hver part berettiget til at indbringe sagen for de danske domstole.